



מבחן הסמכה - חלק ראשון - מטלת כתיבה – חורף 2021

ענה על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניך.

שאלה מס' 1:

יצחק בר ויעקב אזר הם חברי ילדות. הם הקימו משפחות וגרו בסמיכות זה לזה בעיר לוד. יעקב הציע ליצחק להקים יחד בנצרת מסעדת דגים יוקרתית. הם פתחו את המסעדה בתחילת 2020. המסעדה הציעה תפריטים ייחודיים ולכן נעשתה מבוקשת מאוד. אלא שמגפת הקורונה פגעה משמעותית בעסקי המסעדה, והיא נסגרה חדשות לבקרים בשל הסגרים. גם ההגבלות של הריחוק החברתי גרמו למיעוט לקוחות והקשו מאוד על יצחק ויעקב, והם הפסידו סכומי כסף גדולים ואף נכנסו לחובות.

יעקב פנה ליצחק וביקש ממנו לסייע לו באופן זמני במתן הלוואה. אף שיצחק חווה קשיים כלכליים בעצמו הוא הסכים לסייע לחברו. הם חתמו על הסכם הלוואה, ויצחק העביר לחשבונו של יעקב סכום של 150,000 ש"ח לתקופה של 60 יום. בחלוף מועד זה ניסה יצחק להתקשר כמה פעמים לשותפו יעקב, וזה לא השיב לו. הוא שלח לו הודעות טקסט כי יחזור אליו, וגם אלו לא נענו. נודע ליצחק כי יעקב מתעתד לעזוב לחו"ל עם משפחתו. יצחק הפעיל חוקר פרטי, וזה הציג בפניו העתק של כרטיסי טיסה לכיוון אחד של אשתו וילדיו של יעקב לחו"ל. כמו כן, לטענתו הוא שוחח עימם במסווה מסוים והבין כי אין להם כוונות לחזור. יצחק ראה כי הדירה שבה התגורר יעקב בשכירות מפורסמת כעת להשכרה מיידית באתר יד 2. בהודעה באתר נכתב כי הדירה מתפנה מיידית עקב עזיבת השוכר לחו"ל.

יצחק המופתע מבקש את עצתכם. יצחק מספר לכם כי החוקר ששלח לבדיקת העניין העלה כי ליעקב אין שום נכסים בישראל. יצחק חושש כי אם יעקב יטוס לא יהיה לו מהיכן לגבות את החוב. יצחק חושש שאם יעקב ידע שהוא מתכוון להגיש נגדו הליך משפטי הוא יקדים את טיסתו ויצא מהארץ. הוא גם חושש שהכנת כתב התביעה תארך כמה ימים, ובמהלכם עשויים יעקב ומשפחתו לצאת את הארץ שלא על מנת לשוב אליה.

יצחק פונה אליכם ומבקש מכם להגיש בקשה דחופה לסעד זמני מתאים לנסיבות המקרה.

הנכם מתבקשים לנסח בקשה לסעד זמני נגד יעקב.

סייעו ליצחק לנקוט את ההליך המשפטי המתאים ונסחו עבורו את המסמך המשפטי המתאים במקרה זה. את תשובתכם יש לבסס מתוך המקורות המצורפים ולהסתמך על הידע המושגי שלכם במשפטים. יש להניח כי מקורות אלה משקפים את המצב המשפטי העדכני.

יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של המסמך, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את המסמך בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתכם מוגבלת לשני עמודים.

מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018

95. (א) בקשה לסעד זמני תוגש בכתב ובכפוף לפרק זה.
- (ב) הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תביעה, רשאי בית המשפט לתת את הסעד המבוקש, אם שוכנע, על בסיס ראיות מספקות לכאורה בקיומה של עילת תביעה, בקיום התנאים למתן הסעד כאמור בפרק זה ובנחיצות הסעד הזמני לצורך הגשמת המטרה.
- (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), בית המשפט רשאי לתת סעד זמני או ארעי גם בטרם הגשת כתב תביעה אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, ובלבד שהתביעה תוגש בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו או בכל מועד אחר שעליו יורה בית המשפט.
- (ד) בהחלטתו אם לתת סעד זמני וכן בקביעת סוג הסעד, היקפו ותנאיו, ישקול בית המשפט, בין השאר, את השיקולים האלה:



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

- (1) הנזק שעלול להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שעלול להיגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק העלול להיגרם לאדם אחר או לעניין ציבורי ;
(2) אם אין סעד אחר שפגיעתו במשיב קלה יותר, המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני ;
(3) תום לבם של בעלי הדין, הן בקשר לגוף העניין והן בקשר להגשת התביעה ובקשת הסעד הזמני, והאם המבקש לא השתתה יתר על המידה בנסיבות העניין בהגשת כתב התביעה או בהגשת הבקשה לסעד הזמני.
96. (א) סעד זמני יותנה בהתחייבות עצמית של המבקש לפיצוי כמפורט בתקנת משנה (ב), וכן בערובה כמפורט בתקנת משנה (ג) לשם פיצוי בשל כל נזק שייגרם למי שמופנה אליו הצו כתוצאה ממתן הצו הזמני, אם יפקע הצו או יצומצם היקפו.
(ב) התחייבות עצמית של מבקש תצורף לבקשה ותהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 7 שבתוספת הראשונה ; התחייבות עצמית לא תהיה מוגבלת בסכום, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.
(ג) המבקש יפקיד ערובה מספקת, להנחת דעתו של בית המשפט, ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לפטור את המבקש מהפקדת ערובה, אם סבר שהדבר צודק וראוי בנסיבות העניין וכן רשאי להתנות את מתן הסעד הזמני בכמה ערובות ; הסעד הזמני ייכנס לתקפו רק עם הפקדת כל הערובות שעליהן הורה בית המשפט, זולת אם בית המשפט הורה אחרת מטעמים מיוחדים.
97. (א) בלי לגרוע מסמכויות בית המשפט הנתונות לו לפי פרק ח', הבקשה למתן סעד זמני תידון במעמד בעלי הדין, ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לתת סעד זמני ארעי במעמד צד אחד, אם שוכנע, על בסיס ראיות מספקות, כי קיים חשש סביר שהעיכוב שייגרם כתוצאה מקיום הדיון במעמד בעלי הדין או הבאת הבקשה לידיעת המשיב תסכל את מטרת הסעד הזמני או תגרור למבקש נזק חמור."
124. (א) בית המשפט רשאי לתת צו עיכוב יציאה מן הארץ ולהורות על הפקדת הדרכון או תעודת המעבר של המשיב או להתנות תנאים ליציאתו, אם שוכנע כי קיים חשש ממשי שהמשיב עומד לצאת מן הארץ לתקופה ממושכת או לצמיתות, והעדרו מהארץ עלול להכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין ;
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יינתן צו עיכוב ליציאה מן הארץ בהתקיים אחד מהמפורטים להלן, זולת אם בית המשפט שוכנע שקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת :
(1) המשיב הוא תושב חוץ ;
(2) שווי התביעה אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים, זולת אם התביעה היא למזונות.
125. בבקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ יציין המבקש גם את שמו ואת שם משפחתו של המשיב באותיות לטיניות, וכן מענו, מספר הזהות שלו ומספר הדרכון, ואם אלה אינם ידועים למבקש – פרטים אחרים שיש בהם, לדעת בית המשפט, כדי לזהותו ; בית המשפט רשאי לדרוש פרטים נוספים כדי למנוע טעות בזיהוי.
126. התחייבות עצמית וערובה שימצא המבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ, יהיו גם לפיצוי כל נזק שייגרם לאדם שאיננו המשיב עקב עיכוב יציאתו על סמך הצו, משום שהמבקש מסר פרטים לא נכונים או לא מספיקים לזיהוי המשיב.



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

שאלה מספר 2:

לפני שלוש שנים קיבלה גב' לוי בירושה מגרש לבנייה בעיר רחובות. היא החליטה שהיא רוצה לבנות בית פרטי לה ולילדיה הבוגרים, ולכן התחילה לחפש חברת בנייה. היא פנתה למכירה, שוטטה בקבוצות ייעודיות בפייסבוק ונפגשה עם כמה חברות, עד שהחליטה להתקשר עם חברה קבלנית, ועימה חתמה על הסכם לבניית הבית, תמורת 2,000,000 ש"ח. גב' לוי הייתה להוטת להתחיל את התהליך כי ידעה שבנייה אורכת זמן רב. החברה התחילה לבנות באוקטובר 2019 וכבר סיימה 2/3 מבניית השלד של הבית. ביולי 2020 קיבלה גב' לוי הודעה במפתיע שהחברה נקלעה לקשיים כלכליים והיא פותחת בהליך פירוק. עם קבלת ההודעה הפסיקו כל פעולות הבנייה ולא ניתן היה ליצור קשר עם החברה. במסגרת הליכי הפירוק קיבל המפרק מבית המשפט רשות לנהל תביעה נגד גב' לוי בגין תשלומים שלטענת החברה גב' לוי חייבת לה עבור עבודות שביצעה עד למועד שבו נקלעה לקשיים ונאלצה להפסיק את העבודה. בית משפט השלום קיבל את התביעה, ולאחר קיזוז נזקיה של גב' לוי היא חויבה לשלם לחברה 150,000 ש"ח.

גב' לוי מעוניינת כעת להגיש ערעור על פסק הדין, וכן להימנע מתשלום הסכום שבו חויבה עד להכרעה בערעור. גב' לוי פנתה למשרד עורכי הדין שבו אתם עובדים לייעוץ. לטענתה אין בידה את הסכום שפסק בית משפט השלום. מעבר לזה היא חושבת שאם תשלם ואחר כך תזכה בערעור, מה שהיא מאמינה בלב שלם שיקרה, יהיה לה קשה לקבל את הכסף בחזרה. הדבר ידרוש ממנה להבין למי מהנושים האחרים חולקו הכספים, ואז היא תצטרך ללכת לכל אחד מהם בנפרד ולבקש תשלום.

לאחר ששמעתם את דבריה של גב' לוי בפגישה במשרד השותף במשרד מבקש מכם להכין **חוות דעת בכתב בעניינה של גב' לוי, ומסגרתה יש לבחון את הסיכויים לעיכוב ביצועו של פסק הדין.**

יש להתבסס אך ורק על הנתון בשאלה ועל הוראות החוק ופסקי הדין המובאים להלן, נוסף על הידע המושגי שלכם במשפטים. הניחו כי פסקי הדין המצורפים משקפים את המצב המשפטי העדכני. תשובתכם מוגבלת לשני עמודים.

מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018

145. (א) הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים.

(ב) בית המשפט רשאי להורות על עיכוב ביצועה של החלטה שנתן, וכן על מתן סעד זמני בנוגע להחלטה כאמור, בתנאים שייראו לו, וזאת כל עוד לא הוגש ערעור במועד הגשת הבקשה לעיכוב ביצוע; בקשה לפי תקנה זו אפשר שתידון בעל פה אם התבקשה במועד הדיון, מיד לאחר שימוע ההחלטה.

(ג) הוגש ערעור, רשאי בית המשפט שלערעור להורות על עיכוב ביצועה של החלטה שעליה מערערים וכן על מתן סעד זמני בנוגע להחלטה כאמור, בתנאים שייראו לו.

מתוך ע"א 8506/13 זאבי נ' בנק הפועלים

כידוע, בפסיקת בית משפט זה השתרש במרוצת השנים הכלל לפיו ערכאת הערעור תימנע מהתערבות בממצאים עובדתיים של הערכאה הדיונית אלא במקרים חריגים וקיצוניים בהם מתגלה פגם היורד לשורשו של עניין או כשהדברים אינם מבוססים על פניהם, וזאת לנוכח יתרונה הברור והמובנה של הערכאה הדיונית על פני ערכאת הערעור בקביעת העובדות, שכן היא זו שלפניה מתנהל הליך ההוכחות, שבמהלכו היא בוחנת את הראיות ושומעת את העדויות ומתרשמת באופן בלתי אמצעי ממהימנות העדים.



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

מתוך ע"א 7037/20 משאבים נ' רשות שדות התעופה:

"כידוע, בעל דין זכאי ליהנות מפירות זכייתו בסמוך לאחר מתן פסק הדין, ואין בהגשת ערעור, בפני עצמה, כדי להצדיק את עיכוב ביצוע פסק הדין. על המבקש לעכב את ביצוע פסק דין שעניינו בסעד כספי, להראות כי סיכויי הערעור גבוהים; וכי "מאזן הנוחות" נוטה באופן מובהק לטובתו, במובן זה שאם לא יעוכב פסק הדין ייגרם לו נזק אשר לא ניתן יהיה להשיב לקדמותו אם יתקבל הערעור. בין תנאים אלו מתקיים יחס של "מקבילית כוחות", כך שככל שסיכויי הערעור להתקבל פחותים, על המבקש מוטל נטל כבד יותר להראות כי "מאזן הנוחות" נוטה לטובתו, ולהיפך. אולם, נקבע לא אחת כי מעמד הבכורה נתון לתנאי בדבר "מאזן הנוחות".

מתוך ע"א 3893/18 אינבנקום נ' מפרק ריט טכנולוגיה בע"מ:

"זאת ועוד, בקשה לעיכוב ביצוע של פסק הדין שעניינו סעד כספי תתקבל רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהם הוכיח המבקש, באמצעות תשתית ראייתית, כי מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובתו וקיים חשש ממשי כי ביצוע פסק הדין יגרם לו נזק בלתי הפיך. אף במקרים בהם פסק הדין מורה על תשלום שיועבר לידי קופת פירוק, אין די בהשערה כי הכסף שיועבר יחולק לצדדים שלישיים, אלא יש להציג תשתית עובדתית ברורה לביסוס החשש מפני חוסר היכולת להשיב את הכספים בחזרה ככל שהם יחולקו לצדדים שלישיים... יתירה מזו, והיא עיקר – משהצהיר המפרק כי "הסכום שנפסק יישמר בחשבון נאמנות על שמו של המפרק, ולא ייעשה בו כל שימוש וזאת עד למתן פסק דין חלוט" מתאיין החשש עליו הצביעה המבקשת כי הכספים שיועברו יחולקו לצדדים שלישיים באופן שלא יאפשר את השבתם אם יתקבל הערעור, וממילא ביצוע פסק הדין אינו צפוי לגרום למבקשת נזק בלתי הפיך".

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי הינה לשימוש פנימי ואינה מוצגת לבודק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

ב ה צ ל ח ה !